



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, गुरुवार, 21 दिसंबर, 2017/1939 शक

New Delhi, Thursday, 21th December, 2017/1939 Saka

புது தில்லி, வியாழக்கிழமை, 21 டிசம்பர், 2017/1939 சக

Ministry of Law and Justice

(Legislative Department)

New Delhi

சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றுத் துறை)

புது தில்லி

The Translation in Tamil of The Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007), The Unorganised workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008), and The South Asian University Act, 2008 (8 of 2009) are here by published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of section 2 of The Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

2007 ஆம் ஆண்டு சாலை வழி சரக்கூர்திச் சட்டம், (41/2007), 2008 ஆம் ஆண்டு அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், (33/2008), மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டு தெற்காசிய பல்கலைக்கழகச் சட்டம் (8/2009) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன் மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) இன்படி இவையே தமிழில் அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

**2008 ஆம் ஆண்டு அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள்
சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம்.
(சட்ட எண் 33/2008)**

[2008, டிசம்பர் 30]

அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்விற்கும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வுறுவான பிற பொருட்பாடுகளுக்கு வகை செய்வதற்குமானதொரு சட்டம்.

இது இந்தியக் குடியரசின் ஐம்பத்து ஒன்பதாவது ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுக:-

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், 2008 ஆம் ஆண்டு அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் என்று வழங்கப்படும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) இது, மையஅரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக், குறித்திலாகும் அத்தகைய ¹தேதியன்று, செல்லாற்றல் பெறும்.

பொருள்
வரையறைகள்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,-

(அ) “வேலைதருநர்” என்பது, அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் ஒருவரை பணியூதியத்திற்காக நேரடியாகவோ அல்லது பிறவாறாகவோ ஈடுபடுத்திக் கொள்கிற அல்லது வேலையமர்த்தும் செய்து கொள்கிற நபர் அல்லது நபர்களின் சங்கம் என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “வீடுசார் தொழிலாளர்” என்பது, வேலைதருநர், கருவி, பொருட்கள் அல்லது பிற முதலீடுகளை வழங்கினாலோ, இல்லாவிட்டாலோ, அதனை பொருட்படுத்தாமல், பணியூதியத்திற்காக, அவருடைய அல்லது அவளுடைய வீட்டில் அல்லது அவருக்கு அல்லது அவளுக்கு விருப்பப்படியான, வேலை தருநரின் வேலையிடம் அல்லாத பிற வளாகங்களில் வேலைதருநர் ஒருவருக்காக பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் அல்லது பணிகள் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்;

(இ) “அடையாள அட்டை” என்பது, 10 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின்படி, மாவட்ட நிருவாகத்தால் அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் அட்டை, ஆவணம் அல்லது சான்றிதழ் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “தேசிய வாரியம்” என்பது, 5 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி, அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட தேசிய சமூகப் பாதுகாப்பு வாரியம் என்று பொருள்படும்;

(உ) “அறிவிக்கை” என்பது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்படும் அறிவிக்கை என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “அமைப்புசார்ந்த துறை” என்பது, அமைப்புசாராத் துறை ஒன்றில் இல்லாத தொழில் நிறுவனம் ஒன்று என்று பொருள்படும்;

(எ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, மைய அரசாலோ, நேர்வுக்கேற்ப, மாநில அரசாலோ, இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்டது என்று பொருள்படும்;

(ஏ) “பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிலாளர்” என்பது, 10 ஆம் பிரிவின் (3)ஆம் உட்பிரிவின்படி, பதிவுசெய்யப்பட்ட அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “இணைப்புப் பட்டியல்” என்பது, இந்தச் சட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட இணைப்புப் பட்டியல் என்று பொருள்படும்;

(ஓ) “மாநில வாரியம்” என்பது, 6 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி, அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட (மாநிலத்தின் பெயர்) மாநில சமூகப் பாதுகாப்பு வாரியம் என்று பொருள்படும்;

(ஔ) “சுயவேலைசெய்யும் தொழிலாளர்” என்பது, எந்த நபர், வேலை தருநர் ஒருவரால் வேலைக்கு அமர்த்தப்படாமல், ஆனால் மைய அரசு அல்லது மாநில அரசால் அப்வப்போது அறிவிக்கை செய்யப்படலாகும் தொகை ஒன்றின் மாதாந்திர ஈட்டத்திற்கு உட்பட்டு அமைப்புசாராத் துறையில் வாழ்க்கைத் தொழில் எதிலும் அவராகவோ அல்லது அவளாகவோ ஈடுபட்டுள்ளாரோ அல்லது மாநில அரசால் அறிவிக்கை செய்யப்படலாகும் உச்சவரம்புக்கு உட்பட்டு பயிரிடத்தக்க நிலத்தினை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த நபர் எவரும் என்று பொருள்படும்;

(ஐஅ) “அமைப்புசாராத் துறை” என்பது, தனியாட்களால் அல்லது சுயவேலை செய்யும் தொழிலாளர்களால் சொந்தமாக வைத்திருக்கப்படும், சரக்குகளை உற்பத்தி செய்வதில் அல்லது விற்பனை செய்வதில் அல்லது எவ்வகைப்பட்டதுமான பணி வழங்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளதும் மற்றும் தொழில் நிறுவனம், தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தியிருக்கிறவிடத்து, அத்தகைய தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை பத்துக்குக் குறைவாக இருக்கிறதான தொழில் நிறுவனம் ஒன்று என்று பொருள்படும்;

(க) “அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்” என்பது, அமைப்புசாராத் தொழில் துறையில் உள்ள வீசொர் தொழிலாளர், சுயவேலை செய்யும் தொழிலாளர் அல்லது கூலித்தொழிலாளர் ஒருவர் என்று பொருள்படும், மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் II ஆம் இணைப்புப் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் எவற்றிலும் அடங்கியிராத அமைப்புசார் துறையிலுள்ள தொழிலாளர் ஒருவரையும் உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ங) “கூலித்தொழிலாளர்” என்பது, வேலைதருநர் ஒருவருக்காக தனியாகவாயினும் அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேலை தருநர்களுக்காகவாயினும், பணத்துக்காகவாயினும் அல்லது பொருளுக்காகவாயினும், வீசொர் தொழிலாளராகவாயினும் அல்லது தற்காலிக அல்லது நாட்கூலியாளர் அல்லது இடம் பெயர்ந்து செல்லும் தொழிலாளராகவாயினும் அல்லது மைய அரசு மற்றும் நேர்வுக்கேற்ப, மாநில அரசால் அறிவிக்கை செய்யப்படலாகும் தொகை ஒன்றின் மாதாந்திர கூலியுடனான வீட்டுத் தொழிலாளர் உள்ளடங்கலாக வீட்டிலுள்ளோர்களால் வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட தொழிலாளர்களாகவாயினும், வேலையிடத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், வேலைதருநர் ஒருவர் வாயிலாக நேரடியாக அல்லது ஒப்பந்தக்காரர் எவரின் வாயிலாக அமைப்புசாராத் துறையில் பணியுதித்திற்காக வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட நபர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்.

அத்தியாயம் II

சமூகப் பாதுகாப்பு நலப்பயன்கள்

3. (1) மைய அரசு, அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்காக—

திட்டத்தை
உருவாக்குதல்.

(அ) வாழ்க்கை மற்றும் ஏலாமை பாதுகாப்பு;

(ஆ) உடல்நலம் மற்றும் பேறுகால நலப்பயன்கள்;

(இ) முதியோர் பாதுகாப்பு; மற்றும்

(ஈ) மைய அரசால் தீர்மானிக்கப்படலாகும் பிற நலப்பயன்கள்;

எதனுடனும் தொடர்புடைய பொருட்பாடுகளின் பேரில், பொருத்தமான நலத்திட்டங்களை அப்வப்போது வகுத்தலும் அறிவிக்கை செய்தலும் வேண்டும்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் 1 ஆம் இணைப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களை, (1) ஆம் உட்பிரிவின்படியான நலத்திட்டங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(3) மைய அரசு, அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இணைப்புப் பட்டியலைத் திருத்தம் செய்யலாம்.

(4) மாநில அரசு, அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்காக—

- (அ) வருங்காலவைப்பு நிதியம்;
- (ஆ) தொழில்சார் ஊறு நலப்பயன்;
- (இ) வீட்டுவசதி;
- (ஈ) குழந்தைகளுக்கான கல்வித் திட்டங்கள்;
- (உ) தொழிலாளர்களின் திறனை உயர்த்துதல்;
- (ஊ) ஈமச்சடங்கு உதவி; மற்றும்
- (எ) முதியோர் இல்லங்கள்

தொடர்புடைய திட்டங்கள் உள்ளடங்கலாக பொருத்தமான நலத்திட்டங்களை அவ்வப்போது வகுத்து அறிவிக்கை செய்யலாம்.

மைய அரசுத்
திட்டங்களுக்கு
நிதியளிப்புச்
செய்தல்.

4. (1) மைய அரசால் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட திட்டம் எதுவும்,—

- (i) மைய அரசால் முழுமையாக நிதியளிப்புச் செய்யப்படலாம்; அல்லது
- (ii) மைய அரசால் பகுதியளவு நிதியளிப்பும், மாநில அரசால் பகுதியளவு நிதியளிப்பும் செய்யப்படலாம்; அல்லது
- (iii) மைய அரசால் பகுதியளவு நிதியளிப்பும், மாநில அரசால் பகுதியளவு நிதியளிப்பும் மற்றும் மைய அரசால் திட்டத்தில் வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு, திட்டத்தின் பயனாளர்கள் அல்லது வேலைநிறுத்தமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பங்களிப்பு வாயிலாக பகுதியளவு நிதியளிப்பும் செய்யப்படலாம்.

(2) மைய அரசால் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட திட்டம் ஒவ்வொன்றும்,—

- (i) திட்டத்தின் குறிக்கோள்;
- (ii) திட்டத்தின் பயனாளர்கள்;
- (iii) திட்டத்தின் வகைமுறை வாய்ப்புகள்;
- (iv) திட்டத்தைச் செயல்படுத்து முகவாண்மை அல்லது முகவாண்மைகள்;
- (v) குறைகளைத் தீர்த்தல்; மற்றும்
- (vi) தொடர்புடைய பிற பொருட்பாடு எதுவும்

தொடர்பான பொருட்பாடுகள் உள்ளடங்கலாக, திட்டத்தைத் திறம்பட செயற்படுத்துவதற்குத் தேவையானதாக இருக்கிற அத்தகைய பொருட்பாடுகளுக்கு வகை செய்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் III

அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான தேசிய சமூகப் பாதுகாப்பு வாரியம்

தேசிய சமூகப்
பாதுகாப்பு
வாரியம்.

5. (1) மைய அரசு, அறிவிக்கை வாயிலாக, தேசிய சமூகப் பாதுகாப்பு வாரியம் எனப்படும் தேசிய வாரியம் ஒன்றை, இந்தச் சட்டத்தின்படி அதற்கு வழங்கப்படும் அதிகாரங்களைச் செலுத்துவதற்கும், அதற்குக் குறித்தளிக்கப்படும் செயற்பணிகளைப் புரிவதற்கும் அமைத்தல் வேண்டும்.

(2) தேசிய வாரியம் பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும், அவர்களாவர்:—

(அ) தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறையின் ஒன்றியத்து அமைச்சர் — தலைமையாளர், பதவி வழி;

(ஆ) தலைமை இயக்குநர் (தொழிலாளர் நலன்) உறுப்பினர் செயலாளர், பதவி வழி ; மற்றும்

(இ) மைய அரசால் நியமனம் செய்யப்பெறும் முப்பத்து நான்கு உறுப்பினர்கள் அவர்களில்—

- (i) அமைப்புசாராத் துறையின் தொழிலாளர்களைச் சார்பாற்றும் செய்யும் எழுவர்;
- (ii) அமைப்புசாராத் துறையின் வேலைதருநர்களைச் சார்பாற்றும் செய்யும் எழுவர்;
- (iii) உரிமையியல் சமூகத்திலிருந்து சிறப்பு வாய்ந்தவர்களைச் சார்பாற்றும் செய்யும் எழுவர்;
- (iv) மக்களவையிலிருந்து உறுப்பினர்களைச் சார்பாற்றும் செய்யும் இருவர் மற்றும் மாநிலங்களவையிலிருந்து உறுப்பினர்களைச் சார்பாற்றும் செய்யும் ஒருவர்;
- (v) மைய அரசின் தொடர்புடைய அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளைச் சார்பாற்றும் செய்யும் ஐவர்; மற்றும்
- (vi) மாநில அரசுகளைச் சார்பாற்றும் செய்யும் ஐவர்

இருப்பர்.

(3) வாரியத்தின் தலைமையாளர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்கள், தொழிலாளர் நலன், மேலாண்மை, நிதி, சட்டம் மற்றும் நிருவாகத் துறைகளில் சிறப்பு வாய்ந்தவர்களுக்கிடையேயிருந்து இருத்தல் வேண்டும்.

(4). (2) ஆம் உட்பிரிவின் (இ) கூறில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள வகைகள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும், தேசிய வாரியத்திற்கு உறுப்பினர்களாகப் பெயர் குறித்தமர்த்தப்படும் நபர்களின் எண்ணிக்கை, உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணி வரைக்கட்டுகள், அவர்களுடைய செயற்பணிகளைப் புரிகையில் அவர்களால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நெறிமுறை மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கிடையேயான காலியிடங்களை நிரப்பும் முறை வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: பட்டியலில்கண்ட சாதிகள், பட்டியலில்கண்ட பழங்குடிகள், சிறுபான்மையினரைச் சார்ந்தவர்களுக்கு மற்றும் பெண்களுக்குப் போதிய சார்பாற்றும் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(5) தேசிய வாரியத்தின் பதவிக்காலம் மூன்று ஆண்டுகளாக இருக்கும்.

(6) தேசிய வாரியம், ஆண்டு ஒன்றில் குறைந்தது மூன்று முறையாவது அத்தகைய நேரத்திலும், இடத்திலும் கூடுதல் வேண்டும். மற்றும் அதனுடைய கூட்டங்களில் அலுவல் நடத்துதல் தொடர்பாக வகுத்துரைக்கப்படலாகும் நெறிமுறைவிதிகளைப் பின்பற்றுதல் வேண்டும்.

(7) உறுப்பினர்கள், தேசிய வாரியத்தின் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதற்காக வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படித்தொகைகளைப் பெறலாம்.

(8) தேசிய வாரியம், பின்வரும் செயற்பணிகளைப் புரிதல் வேண்டும், அவையாவன:—

(அ) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களின் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்காக பொருத்தமான திட்டங்களை மைய அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்தல்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தை செயற்படுத்துகையில் எழுகின்ற, அதற்குக் குறித்தனுப்பப்படலாகும் பொருட்பாடுகளின் பேரில் மைய அரசுக்குத் தேர்வுரை வழங்குதல்;

(இ) மைய அரசால் நிருவகிக்கப்பட்டு வருகிற அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான அத்தகைய சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களைக் கண்காணித்தல்;

- (ஈ) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களைப் பதிவு செய்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்குதலின் முன்னேற்றத்தை ஆய்வு செய்தல்;
- (உ) மாநில அளவில் பதிவணங்களை வைத்து வரும் செயற்பணிகள் புரியப்படுதலை ஆய்வு செய்தல்;
- (ஊ) பல்வேறு திட்டங்களின்படியான நிதியங்களிலிருந்து செலவினத்தை ஆய்வு செய்தல்; மற்றும்
- (எ) மைய அரசால், அவ்வப்போது, அதற்குக் குறித்தளிக்கப்படுகிற அத்தகைய பிற செயற்பணிகளை ஏற்று மேற்கொள்ளுதல்.

அத்தியாயம் IV

அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான மாநில சமூகப் பாதுகாப்பு வாரியம்

மாநில சமூகப்
பாதுகாப்பு
வாரியம்.

6. (1) மாநில அரசு ஒவ்வொன்றும், அறிவிக்கை வாயிலாக (மாநிலத்தின் பெயர்) மாநில சமூகப் பாதுகாப்பு வாரியம் எனப்படும் மாநில வாரியம் ஒன்றை, இந்தச் சட்டத்தின்படி அதற்கு வழங்கப்படும் அதிகாரங்களைச் செலுத்துவதற்கும் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்படும் செயற்பணிகளைப் புரிவதற்கும் அமைத்தல் வேண்டும்.

(2) மாநில வாரியம், பின்வரும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும், அவர்களாவர்:—

(அ) தொடர்புடைய மாநிலத்தின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் - தலைமையாளர், பதவி வழி ;

(ஆ) முதன்மைச் செயலாளர் அல்லது செயலாளர் (தொழிலாளர்)— உறுப்பினர் - செயலாளர், பதவி வழி ; மற்றும்

(இ) மாநில அரசால் நியமனம் செய்யப் பெறும் இருபத்து எட்டு உறுப்பினர்கள், அவர்களில்—

- (i) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களைச் சார்பாற்றம் செய்யும் எழுவர்;
- (ii) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தங்களைச் சார்பாற்றம் செய்யும் எழுவர்;
- (iii) தொடர்புடைய மாநிலத்தின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களைச் சார்பாற்றம் செய்யும் இருவர்;
- (iv) உரிமையியல் சமுதாயத்திலிருந்து சிறப்பு வாய்ந்தவர்களைச் சார்பாற்றம் செய்யும் ஐவர் ; மற்றும்
- (v) தொடர்புடைய மாநில அரசுத் துறைகளைச் சார்பாற்றம் செய்யும் எழுவர்

இருப்பர்.

(3) வாரியத்தின் தலைமையாளர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்கள், தொழிலாளர் நலன், மேலாண்மை, நிதி, சட்டம் மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் சிறப்பு வாய்ந்தவர்களுக்கிடையேயிருந்து இருத்தல் வேண்டும்.

(4). (2) ஆம் உட்பிரிவின் (இ) கூறில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள வகைகள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும், மாநில வாரியத்திற்கு உறுப்பினர்களாக பெயர் குறித்தமர்த்தப்படும் நபர்களின் எண்ணிக்கை, உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணி வரைக்கட்டுகள், அவர்களுடைய செயற்பணிகளைப் புரிகையில் அவர்களால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நெறிமுறை, மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கிடையேயான காலி இடங்களை நிரப்பும் முறை, வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: பட்டியலில்கண்ட சாதிகள், பட்டியலில்கண்ட பழங்குடிகள், சிறுபான்மையினரைச் சார்ந்தவர்களுக்கு மற்றும் பெண்களுக்குப் போதிய சார்பாற்றம் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(5) மாநில வாரியத்தின் பதவிக்காலம், மூன்று ஆண்டுகளாக இருக்கும்.

(6) மாநில வாரியம், குறைந்தது காலாண்டிற்கு ஒருமுறையாவது அத்தகைய நேரத்திலும் இடத்திலும் கூடுதல் வேண்டும் மற்றும் அதனுடைய கூட்டங்களில், அலுவல் நடத்துதல் தொடர்பாக வகுத்துரைக்கப்படலாகும் நெறிமுறை விதிகளைப் பின்பற்றுதல் வேண்டும்.

(7) உறுப்பினர்கள், மாநில வாரியத்தின் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதற்காக வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படித்தொகைகளைப் பெறலாம்.

(8) மாநில வாரியம், பின்வரும் செயற்பணிகளைப் புரிதல் வேண்டும், அவையாவன:—

(அ) அமைப்புசாராத் துறை தொழிலாளர்களின் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்காக பொருத்தமான திட்டங்களை வகுக்கையில் மாநில அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்தல்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தைச் செயற்படுத்துகையில் எழுகின்ற, அதற்குக் குறித்தனுப்பப்படலாகும் பொருட்பாடுகளின் பேரில் மாநில அரசுக்குத் தேர்வுரை வழங்குதல்;

(இ) மாநில அரசால் நிருவகிக்கப்பட்டு வருகிற, அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான அத்தகைய சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களைக் கண்காணித்தல்;

(ஈ) மாவட்ட அளவில் பதிவணங்களை வைத்து வரும் செயற்பணிகள் புரியப்படுதலை ஆய்வு செய்தல்;

(உ) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களைப் பதிவு செய்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்குதலின் முன்னேற்றத்தை ஆய்வு செய்தல்;

(ஊ) பல்வேறு திட்டங்களின்படியான நிதியங்களிலிருந்து செலவினத்தை மறு ஆய்வு செய்தல்; மற்றும்

(எ) மாநில அரசால், அவ்வப்போது, அதற்குக் குறித்தளிக்கப்படுகிற அத்தகைய பிற செயற்பணிகளை ஏற்று மேற்கொள்ளுதல்.

7. (1) மாநில அரசால், அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட திட்டம் எதுவும்—

(i) மாநில அரசால், முழுமையாக நிதியளிக்கப்படலாம்; அல்லது

(ii) மாநில அரசால், பகுதியளவு நிதியளிப்பும், மாநில அரசால், திட்டத்தில் வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு திட்டத்தின் பயனாளர்கள், அல்லது வேலைதருநர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பங்களிப்பு வாயிலாக பகுதியளவு நிதியளிப்பும் செய்யப்படலாம்.

(2) மாநில அரசு, அதனால் வகுக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் மைய அரசிடமிருந்து நிதி உதவியைக் கோர முற்படலாம்.

(3) மைய அரசு, திட்டங்களின் நோக்கத்திற்காக, மாநில அரசுகளுக்கு அது பொருத்தமெனக் கருதலாகும் அத்தகைய காலத்திற்கும், அத்தகைய வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரிலும் அத்தகைய நிதி உதவியை அளிக்கலாம்.

8. இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, பதிவணத்தை வைத்துவரும் பணிகள், மாவட்ட நிருவாகத்தால் புரியப்படுதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: மாநில அரசு, ஆவணத்தை வைத்து வரும் பணி—

(அ) ஊரக வரையிடங்களில் மாவட்ட ஊராட்சியாலும்; மற்றும்

(ஆ) நகர வரையிடங்களில் நகர உள்ளாட்சி குழுமங்களாலும் புரியப்படுதல் வேண்டுமெனப் பணிக்கலாம்.

மாநில அரசுத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்புச் செய்தல்.

மாவட்ட நிருவாகத்தால் பதிவணம் வைத்து வரப்படுதல்.

தொழிலாளர்கள்
முன்னேற
உதவும்
மையங்கள்.

9. மாநில அரசு, பின்வரும் செயற்பணிகளை புரிவதற்கு தேவையெனக் கருதுகிற தொழிலாளர்கள் முன்னேற உதவும் மையங்களை அவ்வப்போது அமைக்கலாம், அவையாவன:—

(அ) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்குக் கிடைக்கத்தக்க சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் பேரில் தகவலைப் பரப்புதல்;

(ஆ) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களைப் பதிவு செய்தலுக்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை நிரப்புதல், நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் அனுப்பிவைத்தலை எளிதாக்குதல்;

(இ) மாவட்ட நிருவாகத்திடமிருந்து பதிவு செய்தலுக்கான விண்ணப்பத்தைப் பெறுவதற்கு அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கு உதவி செய்தல்;

(ஈ) பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களில் பதிவு செய்தலை எளிதாக்குதல்.

அத்தியாயம் V

பதிவுசெய்தல்

பதிவு
செய்தலுக்கான
தகுமை
மற்றும் சமூகப்
பாதுகாப்பு
நலப்பயன்கள்.

10. (1) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் ஒவ்வொருவரும், பின்வரும் வரைக்கட்டுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு உட்பட்டு பதிவு செய்வதற்குத் தகுமையுடையவர் ஆவார், அவையாவன:—

(அ) அவர் அல்லது அவள், பதினான்கு வயதினை நிறைவெய்தியுள்ளவராக இருத்தல்; மற்றும்

(ஆ) அவர் அல்லது அவள், அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் ஒருவர் என உறுதி செய்து அவரால் அல்லது அவளால் சுய விளம்புகை ஒன்று செய்யப்பட்டிருத்தல்.

(2) தகுமையுடைய அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் ஒவ்வொருவரும், பதிவு செய்தலுக்காக நிருவாகத்திற்கு வகுத்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்தல் வேண்டும்.

(3) அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் ஒவ்வொருவரும், மாவட்ட நிருவாகத்தால் பதிவு செய்யப்பட்டிருத்தலும், அடையாள அட்டை ஒன்று வழங்கப்பட்டிருத்தலும் வேண்டும். அது, தனி அடையாள எண் ஒன்றைக் கொண்டுள்ள மற்றும் கையடக்கமான தன்விவர மின்னணு அட்டை (Smart Card) ஒன்றாக இருத்தல் வேண்டும்.

(4) திட்டம் ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்புசாராத் தொழிலாளர் பங்களிப்புச் செய்வதற்கு வேண்டுமென்றுத்தாமாயின், அத்தகைய பங்களிப்பினைச் செலுத்துவதன் பேரில் மட்டுமே, அவரோ, அவளோ அந்தத் திட்டத்தின்படியான சமூகப் பாதுகாப்பு நலப்பயன்களுக்குத் தகுமையுடையவர் ஆவார்.

(5) திட்டம் ஒன்று, மைய அல்லது மாநில அரசு பங்களிப்பு ஒன்றைச் செய்வதற்கு வேண்டுமென்கிறவிடத்து, மைய அரசு, அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, மாநில அரசு, திட்டத்தின் வரையறைகளின்படி முறையாக பங்களிப்பினைச் செய்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் VI

பல்வகை

பணிப்புரைகளை
வழங்குவதற்கு
மைய
அரசுக்குள்ள
அதிகாரம்.

11. மைய அரசு—

(i) தேசிய வாரியத்திற்கு ; அல்லது

(ii) மாநில அரசு ஒன்றிற்கு அல்லது அந்த அரசின் மாநில வாரியத்திற்கு

இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செயற்படுத்துதல் தொடர்பான பொருட்பாடுகள் பொறுத்து பணிப்புரைகளை வழங்கலாம்.

12. தேசிய வாரியத்தின் அல்லது மாநில வாரியத்தின் நடவடிக்கைகள் எவையும், தேசிய வாரியத்தில் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, மாநில வாரியத்தில் காலியிடம் எதுவும் இருப்பதன் அல்லது அதன் அமைப்பில் குறைபாடு எதுவும் இருப்பதன் காரணத்தால் மட்டுமே செல்லுந்தன்மையற்றவையாக்காது.

காலியிடங்கள்
முதலியன
நடவடிக்கைகளைச்
செல்லுந்தன்மை-
யற்றவையாக்காது.

13. (1) மைய அரசு, அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளைச் செய்யலாம்.

விதிகளைச்
செய்வதற்கு
மைய
அரசுக்குள்ள
அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், முன் சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும் அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகை செய்யலாம், அவையாவன:-

(அ) 4 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி, திட்டத்தின் பயனாளர்களிடமிருந்தோ, வேலை தருநர்களிடமிருந்தோ வசூலிக்கப்பட வேண்டிய பங்களிப்புகள்;

(ஆ) 5 ஆம் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின்படி, நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய நபர்களின் எண்ணிக்கை, உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணி வரைக்கட்டுகள், தேசிய வாரியத்தினால் செயற்பணிகளைப் புரிகையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நெறிமுறை மற்றும் அதிலுள்ள காலியிடங்களை நிரப்பும் முறை;

(இ) 5 ஆம் பிரிவின் (6) ஆம் உட்பிரிவின்படி, தேசிய வாரியத்தின் கூட்டத்தில் அலுவல் நடத்துவது தொடர்பான நெறிமுறை விதிகள் ;

(ஈ) 5 ஆம் பிரிவின் (7) ஆம் உட்பிரிவின்படி, தேசிய வாரியத்தின் கூட்டங்களில் கலந்துகொள்வதற்கான படித்தொகைகள் ;

(உ) 10 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவின்படி, பதிவு செய்தலுக்கான விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்வதற்கான படிவம் ; மற்றும்

(ஊ) வகுத்துரைக்கப்படுவதற்கு வேண்டுமென்றிருக்கிற அல்லது வகுத்துரைக்கப் படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

14. (1) மாநில அரசு, அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளைச் செய்யலாம்.

விதிகளைச்
செய்வதற்கு
மாநில
அரசுக்குள்ள
அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், முன் சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும் அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகை செய்யலாம், அவையாவன :-

(அ) 6 ஆம் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின்படி நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய நபர்களின் எண்ணிக்கை, உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணிவரைக்கட்டுகள், மாநில வாரியத்தினால் செயற்பணிகளைப் புரிகையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நெறிமுறை மற்றும் அதிலுள்ள காலியிடங்களை நிரப்பும் முறை;

(ஆ) 6 ஆம் பிரிவின் (6) ஆம் உட்பிரிவின்படி, மாநில வாரியத்தின் கூட்டங்களில் அலுவல் நடத்துவது தொடர்பான நெறிமுறை விதிகள்;

(இ) 6 ஆம் பிரிவின் (7) ஆம் உட்பிரிவின்படி, மாநில வாரியத்தின் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதற்கான படித்தொகைகள்;

(ஈ) 7 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்படி, திட்டத்தின் பயனாளர்களிடமிருந்தோ, வேலை தருநர்களிடமிருந்தோ வசூலிக்கப்பட வேண்டிய பங்களிப்புகள்;

(உ) 10 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவின்படி, பதிவு செய்தலுக்கான விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்வதற்கான படிவம்; மற்றும்

(ஊ) வகுத்துரைக்கப்படுவதற்கு வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்படுகிற அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

விதிகள்
வைக்கப்படுதல்.

15. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசால் செய்யப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்டபின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு மொத்தக் கால அளவுக்கு ஒரு கூட்டத் தொடராகவோ, இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களாகவோ அமர்வில் இருக்கையில் அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் மேற்சொன்ன அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர் அல்லது உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின் அல்லது அந்த விதி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும்; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந் தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படி, மாநில அரசால் செய்யப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், மாநில சட்டமன்றத்தின் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

குறித்தசில
சட்டங்களுக்குக்
காப்பு.

16. இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கு இந்தச் சட்டத்தாலோ, அதன் வழியாலோ வகை செய்யப்பட்டுள்ளவற்றைக் காட்டிலும் மிகையான நலப்பயன் இருக்கிற நல்வாழ்வு திட்டங்களை வழங்கும் மாநில அரசு ஒன்றின் நேரிணையானச் சட்டம் எதனின் செயற்பாட்டினை பாதித்தல் ஆகாது.

இடர்ப்பாடுகளை
அகற்றுவதற்கு
அதிகாரம்.

17. (1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செல்திறப்படுத்துகையில் இடர்ப்பாடு எதுவும் எழாமாயின், மைய அரசு, அந்த இடர்ப்பாட்டினை அகற்றுவதற்குத் தேவையானதென அதற்குத் தோன்றலாகும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு, முரணாக இல்லாத அத்தகைய வகையங்களை அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக வெளியிடப்படும் ஆணையின் வாயிலாகச் செய்யலாம்:

வரம்புரையாக: இந்தப் பிரிவின்படியான அத்தகைய ஆணை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து இரண்டு ஆண்டு காலஅளவு ஒன்று கழிவற்ற பின்பு, செய்யப்படுதல் ஆகாது.

(2) இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்படும் ஆணை ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

இணைப்புப்பட்டியல் I

[2 (i) மற்றும் (3) ஆம் பிரிவுகளைக் காண்க]

அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான

சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்

வரிசை
எண்

திட்டத்தின் பெயர்

(1)

(2)

1. இந்திராகாந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்.
2. தேசிய குடும்ப நலத் திட்டம்.
3. மகப்பேறு பாதுகாப்புத் திட்டம். (Janani Suraksha Yojana)
4. கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான விரிவான நலத் திட்டம்.
5. கைவினை கலைஞர்களுக்கான விரிவான நலத் திட்டம்.
6. கைதேர்ந்த கைவினைஞர்களுக்கான ஓய்வூதியம்.
7. மீனவர்களின் நலன் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விரிவாக்கத்திற்கான தேசியத் திட்டம்.
8. பொதுமக்கள் காப்பீட்டுத் திட்டம். (Janshree Bima Yojana)
9. சாதாரண மக்கள் காப்பீட்டுத் திட்டம். (Aam Admi Bima Yojana)
10. தேசிய சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டம். (Rashtriya Swasthya Bima Yojana)

இணைப்புப்பட்டியல் II

[2 (க) ஆம் பிரிவினைக் காண்க]

வரிசை
எண்

சட்டத்தின் பெயர்

(1)

(2)

1. 1923 ஆம் ஆண்டு தொழிலாளர்களின் சரியீட்டுச் சட்டம் (சட்ட எண் 8/1923).
2. 1947 ஆம் ஆண்டு தொழில்துறை பூசல்கள் சட்டம் (சட்ட எண் 14/1947).
3. 1948 ஆம் ஆண்டு தொழிலாளர்கள் அரசுக் காப்பீட்டுச் சட்டம் (சட்ட எண் 34/1948).
4. 1952 ஆம் ஆண்டு தொழிலாளர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதியங்கள் மற்றும் பல்வகை வகையங்கள் சட்டம் (சட்ட எண் 19/1952).
5. 1961 ஆம் ஆண்டு பேறுகால நலப்பயன் சட்டம் (சட்ட எண் 53/1961).
6. 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடை வழங்குதல் சட்டம் (சட்ட எண் 39/1972).